

Entendendo a Sentença de Lucas Dias Oliveira

Processo: 0808595-36.2026.8.19.0002 | Vara: 4ª Vara Criminal de Niterói / RJ | Data da Sentença: 14/09/2026

💡 Resumo Rápido em 30 Segundos

A juíza concluiu o julgamento de 1º grau e fixou a pena de Lucas no **REGIME SEMIABERTO** (ele **não** foi condenado ao regime fechado). Os advogados já recorreram no dia seguinte (15/09/2026). Agora, o direito mais urgente da família é exigir que ele **não continue em presídio de regime fechado**, podendo pleitear **tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar** com base na Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal (STF).

REGIME DETERMINADO

SEMIABERTO

PENA TOTAL

8 Anos

TEMPO JÁ CUMPRIDO

**~ 6 Meses
(Abatidos)**

RECURSO DE APELAÇÃO

PROTOCOLADO

📌 O que a juíza decidiu na sentença de ontem (14/09/2026)?

A magistrada entendeu que, pela função de apoio/batedor e pelas viagens anteriores, houve concurso nos crimes de tráfico (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35). Somando as duas infrações, estabeleceu a pena em 8 anos. **Contudo, reconheceu que Lucas é réu primário e possui bons antecedentes**, motivo pelo qual concedeu expressamente o **Regime Semiaberto** e reduziu a pena com a atenuante da confissão espontânea.

📌 Por que ele não foi para casa imediatamente se o regime é Semiaberto?

A juíza manteve a prisão preventiva provisória enquanto o recurso corre, negando que recorram em liberdade plena. **No entanto, a própria juíza mandou expedir a "Guia de Execução Provisória (CES)"** para que a administração penitenciária e a vara de execuções transfiram Lucas para as condições próprias do regime semiaberto.

🔔 O Ponto Central de Liberdade: Súmula Vinculante 56 do STF

O Supremo Tribunal Federal tem uma regra obrigatória para todos os juízes do país: **é expressamente proibido manter em presídio de regime fechado alguém que foi condenado ao regime semiaberto.**

Como o Estado do Rio de Janeiro frequentemente não tem vagas imediatas e adequadas em colônias do semiaberto, a defesa pode e deve acionar o juiz ou ingressar com **Habeas Corpus imediato no Tribunal de Justiça** solicitando:

👉 **Concessão de Prisão Domiciliar com Monitoração Eletrônica (Tornozeleira) ou aplicação de medidas cautelares alternativas, até que haja vaga legal no semiaberto.**

📌 O que os advogados de Lucas já fizeram?

Os advogados agiram com rapidez exemplar: a sentença saiu em 14/09 e, já no dia seguinte (**15/09/2026 às 18:44:01**), protocolaram nos autos eletrônicos a **Petição de Apelação**. Isso significa que a sentença não é definitiva e o caso será reexaminado pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça do RJ, onde é possível pleitear a absolvição da associação e aplicação do redutor de tráfico privilegiado.

Quais são os próximos passos práticos para a família?

Etapa	O que acontece	Status
1. Apelação	Defesa apresentou o recurso para levar o caso para os Desembargadores do TJRJ.	Protocolado
2. Vaga Semiaberto / HC	Cobrar cumprimento imediato da Súmula Vinculante 56 para retirar Lucas do regime fechado (pedido de tornozeleira/domiciliar).	Ação Urgente
3. Julgamento no TJRJ	Tribunal de Justiça analisará as teses de defesa para diminuição da pena e regime aberto.	Aguardando

Informativo elaborado com base nos autos eletrônicos do Processo nº 0808595-36.2026.8.19.0002 (PJe - TJRJ).
Documento de apoio e orientação aos familiares. As decisões táticas cabem aos advogados constituídos nos autos.